

1501689-62.2021.8.26.0618

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Gustavo de Campos Machado

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2337443/2021 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 21901458 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO,

7917/21/516 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2337443 - Delegacia de Polícia de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501689-62.2021.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501689-62.2021.8.26.0618

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2337443/2021 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 21901458 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO,

7917/21/516 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2337443 - Delegacia de Polícia de Caçapava,

7917/21/516 - Delegacia de Polícia de Caçapava

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, c.c. o artigo 70, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque no dia 11 de dezembro de 2021, no período matutino, na Rua Comendador João Lopes, nº 675, em frente ao Depósito do Nilo, nessa cidade e comarca de Caçapava, o denunciado, previamente ajustado e com unidade de desígnios com o adolescente João da Cruz

Braga dos Santos e com outro indivíduo não identificado, com o emprego de violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo em face da vítima Keila Tamara Gonçalves da Silva, supostamente, teria subtraído, para si, coisa móvel de propriedade dela e da vítima Antônio Gonçalves da Silva.

A denúncia foi recebida em 17/12/21 (fls. 67) e ratificado seu recebimento em 20/05/22 (fls. 90/92).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 77) e apresentou resposta à acusação às fls. 82/83.

Durante a instrução, foram ouvidas suas vítimas, duas testemunhas de acusação, bem como foi o réu interrogado. Em debates orais, o parquet pugnou pela condenação do réu, enquanto a defesa requereu sua absolvição.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Razão assiste à douta Defesa, pois, embora certa a materialidade delitiva, duvidosa é a autoria do réu.

Em interrogatório judicial, FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS disse que tem 19 anos, é solteiro, não tem filhos, estudou até o primeiro ano, nunca foi processado criminalmente. Em relação aos fatos, negou a autoria do roubo. É verdade que foi preso com João enquanto estavam dando uma volta de carro de automóvel. Disse que João passou na sua casa, enquanto estava dormindo e o convidou para dar uma volta de carro. Entrou no carro mas, no caminho, depararam-se com uma viatura policial, que deu ordem de parada ao automóvel, momento em que João falou que o carro era roubado e que não podia parar. Pedia a todo momento para João parar o carro, ao que ele se recusou a fazê-lo até pular do automóvel em movimento e sair correndo. O interrogando não empreendeu fuga e permaneceu dentro do carro. Negou a prática do roubo. Nunca viu João com esse carro, todavia, já o viu passando com outros carros na rua de sua casa e o cumprimentava normalmente. Não confessou informalmente o crime aos policiais. Na delegacia, houve uma discussão do interrogando com o marido da vítima, que olhou para ele e começou a acusá-lo. Sobre o reconhecimento, João estava sentado no banco da delegacia ao lado do interrogando e o policial tirou uma foto dos dois e mostrou para a vítima.

A vítima ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA, sob o crivo do contraditório, confirmou que foi em um depósito de material de construção e deixou seu carro estacionado com a mulher dentro. Entrou no estabelecimento, onde demorou uns minutos a mais, até que sua esposa entrou correndo na loja dizendo que o carro havia sido roubado. Entrou na frente do carro tentando impedir os roubadores de levá-los, sem chegar a vê-los, mas eles saíram acelerados. Não consegue reconhecê-los, pois não os viu no momento do roubo, pois eles já estavam dentro do carro. Viu os indivíduos apenas no dia seguinte na delegacia de polícia. Tampouco pode perceber se os indivíduos estavam com arma de fogo. Roubaram o carro, a cadeira do bebê, ferramentas, bolsa de grife. Dos bens roubados recuperaram apenas o veículo com os vidros pintados de preto e todo arrebitado. Sobre o auto de reconhecimento efetuado na delegacia, respondeu que "pode até tê-los reconhecido pelo que sua esposa falou", mas reafirma que não viu nada específico sobre eles.

A ofendida KEILA TAMARA GONÇALVES DA SILVA, em juízo, disse que ela e o marido foram fazer uma compra na loja e seu marido saiu do carro. Em um dado momento, viu três meninos se dirigindo em sua direção, desceu do carro e jogou o celular por debaixo do banco, acionando o alarme. Ato contínuo, eles anunciaram o assalto e disseram "perdeu" e "passa chave do carro". Lembra-se que o mais novo, um adolescente, parecia estar com uma arma, mas não sabe dizer se era de verdade ou não. Seu marido saiu da loja e tentou impedir que eles saíssem com o carro, ficando na frente do veículo, mas não teve jeito. Os rapazes tiveram dificuldade para destravar o veículo, razão pela qual a depoente entrou correndo na loja gritando desesperada. Não recuperaram seus bens (bolsa de grife, carteira, cadeirinha do bebê, ferramentas do seu marido), salvo o automóvel, que foi restituído pela delegacia no dia seguinte após a prisão do menor de idade e do rapaz com a tatuagem no pescoço. Não se recorda se eles estavam de boné, pois faz um tempo, mas lembra-se que eles estavam com o rosto aparente. Não consegue se lembrar direito do rosto dos outros dois roubadores, salvo daquele que ficou de frente para a depoente,

identificado como sendo o adolescente. Reconheceu dois indivíduos na delegacia como autores do roubo no dia seguinte após a subtração sem qualquer dúvida. Descreve um dos roubadores, que estava de lado, como de pele clara, tatuagem no pescoço e cabelo claro, mas não se lembra mais direito, pois já faz um tempo e foi uma ação rápida, sendo impossível se lembrar de detalhes do rosto. Chegou a ver uma arma, mas não sabe dizer se é verdadeira ou não. Um dos roubadores encostou em sua barriga a mão. O roubo foi de manhã e o reconhecimento foi no dia seguinte. O roubador chegou a mostrar um pouco uma arma que estava dentro da blusa, mas não sabe dizer se era arma de fogo ou simulacro. Ela e o marido entraram na delegacia e já viram os roubadores logo na entrada. Depois, os policiais mostraram fotos dos dois. Procedido ao reconhecimento judicial, disse que o indivíduo no CDP que mais se parece em razão da tatuagem é o de nº um (identificado como sendo o réu FELIPE).

O policial militar DIEGO JOSÉ RIBEIRO FERREIRA, em juízo, disse que o COI irradiou um veículo preto, produto de roubo em Caçapava, que passou a ser acompanhado pelo declarante após bater em alguns carros e quase atropelar algumas pessoas. Feita a abordagem no automóvel, o passageiro ficou no carro e o motorista saiu correndo em fuga. O motorista, que saiu correndo e foi abordado pelo declarante, admitiu a prática do roubo. O outro indivíduo não foi entrevistado pelo declarante, salvo na Delegacia acerca de sua qualificação pessoal. O motorista era o adolescente. As vítimas reconheceram os indivíduos, mas não sabe como foi feito o reconhecimento. O depoente não conhecia nenhum dos indivíduos. O adolescente disse que praticou o roubo com mais outros indivíduos que não o passageiro e que havia se desfeito das ferramentas roubadas.

O informante da defesa, JOÃO DA CRUZ BRAGA DOS SANTOS, disse que tem 18 anos e respondeu processo na Vara da Infância pelos fatos descritos na denúncia, recebendo medida socioeducativa de internação. Disse que cometeu o roubo sem o emprego de arma de fogo, que tomou a chave da vítima de sua mão após anunciar o roubo e que os comparsas não fizeram nada, tampouco disseram algo para a vítima. Na delegacia, o depoente e Felipe ficaram em uma sala e foram colocados um ao lado do outro e tirada uma foto dos dois. Confirmou que a foto utilizada para o reconhecimento foi a de fls. 36 no processo. Não viu discussão do marido da vítima na delegacia. Praticou o roubo com Lucas e Gabriel, seus conhecidos do bairro. Felipe é seu amigo e é inocente.

Como se vê, as provas amealhadas sob o crivo do contraditório são frágeis para amparar o decreto condenatório do acusado.

Preliminarmente, é de se considerar que FELIPE negou veementemente a autoria do roubo em ambas as fases da persecução criminal.

Afora isso, o reconhecimento extrajudicial realizado pela vítima ANTONIO deve ser relativizado, pois o ofendido foi expresso em juízo ao dizer que não teve contato visual com os roubadores por ocasião dos fatos, pois os indivíduos já estavam no interior do automóvel, razão pela qual não teria condições de reconhecer nenhum dos roubadores em juízo.

Ademais, ao ser indagado sobre o auto de reconhecimento dos roubadores efetuado na delegacia, ANTÔNIO respondeu que "pode até tê-los reconhecido pelo que sua esposa falou", o que evidentemente não pode ser admitido como meio de prova.

Ainda, o reconhecimento do réu efetuado pela vítima KEILA em solo policial não foi confirmado em juízo com a certeza necessária à condenação do acusado, já que a ofendida foi muito sincera em dizer que o indivíduo que mais se parece com um dos roubadores é o acusado em razão apenas de sua tatuagem.

Além do mais, a ofendida KEILA não soube descrever com riqueza de detalhes a fisionomia do roubador, salvo sua cor de pele e a presença de uma tatuagem no pescoço, o que, por certo, enfraquece a força probante de sua narrativa, já que essa é característica comum de muitos jovens.

É importante ressaltar, outrossim, que, de acordo com KEILA, toda a ação foi muito rápida e que somente conseguiu olhar de frente o adolescente, pois os outros dois indivíduos "ficaram de lado", tudo a enfraquecer o reconhecimento extrajudicial do acusado.

Outrossim, o réu e o adolescente foram presos na posse do veículo, um dia após o

roubo, e estavam juntos algemados na delegacia sentados em um banco (fls. 36), o que pode ter sugestionado a vítima a apontar por engano o réu como um dos autores do roubo, mormente porque havia acabado de reconhecer o menor.

Afora isso, o informante da defesa JOÃO DA CRUZ BRAGA inocentou veementemente o réu, esclarecendo que praticou o presente delito na companhia de outros dois agentes.

O próprio policial militar esclareceu que somente o adolescente saiu em fuga e que o acusado permaneceu no veículo durante a abordagem. Disse, outrossim, que o menor, de pronto e informalmente, admitiu a prática do roubo em concurso com outros indivíduos que não o réu, o que corrobora a conclusão de que o acusado não teve envolvimento com o roubo.

Diante desse cenário, como afirmar com a convicção necessária ter sido o acusado o coautor do delito?

Assim, não comprovada para além de qualquer dúvida razoável a culpabilidade do acusado, aplicável à espécie o princípio jurídico "in dubio pro reo".

Nesse sentido, confira-se MALATESTA: "O direito da sociedade só se afirma racionalmente como direito de punir o verdadeiro réu, e para o espírito humano só é verdadeiro o que é certo. Por isso, absolvendo um caso de dúvida razoável, presta-se homenagem ao direito do acusado e não se oprime o da sociedade. A pena que atingisse um inocente perturbaria a tranquilidade social, mais do que a teria abalado o crime particular que se pretendesse punir; porquanto todos se sentiriam na possibilidade de serem, por sua vez, vítimas de um erro judiciário. Lançais na consciência social a dúvida, por pequena que seja, da aberração da pena, e esta não será mais a segurança dos honestos, mas a grande perturbadora daquela mesma tranquilidade para cujo restabelecimento foi constituída; não será mais a defensora do direito e sim a força imane que pode, por sua vez, esmagar o direito indêbil" (Lógica das Provas, Ed. Saraiva, pág. 14/15).

DISPOSITIVO.

Posto isto e do mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER o réu FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS da imputação contida na denúncia nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários nos termos da tabela prevista no convênio.

Expeça-se alvará de soltura clausulado, COM URGÊNCIA.

P.R.I.C.

Caçapava, 29 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA